KAPITOLU 588

ATT DWAR L-AĠENZIJA GĦAL INFRASTRUTTURA MALTA

ATT biex jipprovdi għat-twaqqif ta' Aġenzija għal Infrastruttura Malta u biex jirregola dawk l-attivitajiet u jipprovdi għal kwistjonijiet anċillari jew inċidentali jew konnessi magħhom.

4 ta' Settembru, 2018

ATT XXVIII tal-2018, kif emendat Att VI tal-2020.

ARRANĠAMENT TAL-ATT

		Artikoli
TAQSIMA I	Preliminari	1
TAQSIMA II	Aġenzija għal Infrastruttura Malta	2-29
	Taqsima I	
	Kostituzzjoni u funzjonijiet tal-Aġenzija għal Infrastruttura Malta	4-21
	Taqsima II	
	Dispożizzjonijiet finanzjarji	22-25
	Taqsima III	
	Responsabbiltà għal korriment u danni	26
	Taqsima IV	
	Dispożizzjonijiet transitorji	27-29

TAQSIMA I
Preliminari

Titolu fil-qosor.

1. It-titolu fil-qosor ta' dan l-Att hu l-Att dwar l-Aġenzija għal Infrastruttura Malta.

TAQSIMA II
Aġenzija għal Infrastruttura Malta

Għan.

2. Id-dispożizzjonijiet ta' din it-Taqsima jipprovdu għat-twaqqif tal-Aġenzija għal Infrastruttura Malta.

Tifsir.
Emendat: VI.2020.2.
Kap. 499.

3. (1) Sakemm dan l-Att ma jipprovdix xort'oħra, għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 2 tal-Att dwar l-Awtorità għat-Trasport f'Malta.

(2) F'dan l-Att, kemm-il darba l-kuntest ma jitlobx xort'oħra, il-frażijiet li ġejjin għandu jkollhom t-tifsira li ġejja:

"Aġenzija" tfisser l-Aġenzija għal Infrastruttura Malta stabbilita taħt l-artikolu 4 u tinkludi kull persuna li taġixxi għan-nom tagħha taħt is-setgħat delegati mill-Aġenzija lil dik il-persuna, skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att;

"Att" jew "dan l-Att" tfisser dan l-Att u tinkludi kwalunkwe regolamenti magħmulin taħtu, sakemm il-kuntest ma jitlobx xort'oħra;

"bankina" tfisser iż-żona pavimentata jew miksija li tifforma parti minn triq, li tinsab fuq bordura waħda jew fuq iż-żewġ borduri ta' karreġġata, intiża għall-użu bir-riġel;

"Bord" tfisser il-Bord tal-Aġenzija appuntat skont l-artikolu 8;

"*Chairperson*" tfisser iċ-*Chairperson* tal-Aġenzija u tinkludi, fiċ-ċirkostanzi msemmija fl-artikolu 8, lid-Deputat *Chairperson*;

"fornitur ta' servizz utilitarju " tfisser awtorità jew impriża, li n-negozju primarju tagħha huwa li tipprovdi l-elettriku, il-gass jew ilma li huwa tajjeb għax-xorb jew ilma tat-tieni grad, inkluż ir-rimi jew it-trattament tad-drenaġġ u servizzi tad-drenaġġ lill- pubbliku;

"infrastruttura marittima" tinkludi kwalunkwe portijiet, *piers, slipways,* bankini, postijiet ta' żbark, xtut, mollijiet, baċiri, irmiġġi ta' bastimenti, ilqugħ għall-baħar u protezzjoni tal-kosta u xogħlijiet simili li jkunu fihom jew imissu magħhom jew ma' postijiet oħra bħalhom;

"karreġġata" tfisser dik il-parti tat-triq prinċipalment

intiża għat-traffiku ta' vetturi;

"Kunsill Lokali" tfisser kunsill lokali stabbilit taħt l-Att dwar Gvern Lokali; Kap. 363.

"Ministru" tfisser il-Ministru responsabbli għall-Infrastruttura kif jista' jiġi vestit bir-responsabbiltà għall-Aġenzija;

"persuna konnessa" tfisser persuna konnessa ma' persuna oħra, li f'din it-tifsira tissejjaħ "Membru tal-Bord", minħabba li:

(a) hija l-mara jew ir-raġel jew is-sieħeb jew is-sieħba ta' membru tal-Bord, wild jew wild tar-rispett, ġenitur, koabitant ta' kwalunkwe natura skont l-Att dwar il-Koabitazzjoni u kull persuna oħra li hija dipendenti ta' dak il-membru tal-Bord; jew Kap. 571.

(b) hija korp ġuridiku li fih il-membru tal-Bord jew xi persuna msemmija fil-paragrafu (a) aktar 'il fuq, jew it-tnejn li huma:

(i) għandu jew għandhom ishma ta' valur nominali li huwa ugwali għall-inqas għal għoxrin fil-mija (20%) tal-kapital azzjonarju ta' dak il-korp ġuridiku; jew

(ii) huwa jew huma intitolati għall-kontroll tal-eżerċizzju ta' aktar minn għoxrin fil-mija (20%) tal-poter ta' votazzjoni fi kwalunkwe laqgħa ġenerali ta' dak il-korp ġuridiku; jew

(ċ) taġixxi fil-kapaċità ta' *trustee* fir-rigward ta' xi *trust*, li l-benefiċjarji tagħha jinkludu:

(i) il-membru tal-Bord, jew kwalunkwe persuna oħra msemmija fil-paragrafu (a) aktar 'il fuq; jew

(ii) korp ġuridiku kif imsemmi fil-paragrafu (b) aktar 'il fuq; jew

(d) taġixxi fil-kapaċità ta' sieħeb fin-negozju ta' dak il-membru tal-Bord jew ta' xi persuna li skont il-paragrafi (a), (b) jew (ċ) hija konnessa mal-membru tal-Bord;

"port" tfisser port skont id-dispożizzjonijiet tal-Att dwar l-Awtorità għat-Trasport f'Malta;

"sena finanzjarja" tfisser perjodu ta' tnax-il xahar li

jibda fl-1 ta' Jannar u jintemm fil-31 ta' Diċembru ta' kull sena;

"toroq arterjali u distributorji" tfisser kull triq li ġiet klassifikata u identifikata bħala tali mill-Awtorità għat-Trasport f'Malta, liema klassifikazzjoni u identifikazzjoni tista' tiġi emendata minn żmien għal żmien mill-Awtorità għat-Trasport f'Malta;

"triq" tfisser kwalunkwe mogħdija fuq l-art, ikun xi jkun l-isem li bih tissejjaħ, li fuqha hemm dritt pubbliku ta' passaġġ (bi kwalunkwe mezz) u tikkonsisti f'karreġġati u bankini, u tinkludi t-tarf tat-triq, u kwalunkwe pont (kemm jekk permanenti kif ukoll jekk temporanju) li minn fuqu, jew mina li minnha, tgħaddi t-triq, u kwalunkwe referenza għal triq tinkludi kull parti minnha, inklużi:

(a) il-pedamenti, il-livelli ta' taħt il-wiċċ u l-kisi tal-livell tal-wiċċ tagħha;

(b) *central strips*, *roundabouts, traffic islands*, bankini u mogħdijiet għar-roti; u

(ċ) xogħlijiet fuq kanali tad-drenaġġ u l-aċċess għalihom, trinek u xogħlijiet ta' skavar ta' trinek għall-utilitajiet inkluż l-aċċess għalihom, il-mogħdija u t-tqegħid ta' sistemi ta' pajpijiet u tubi u ħwejjeġ simili għad-distribuzzjoni tal-utilitajiet jew għall-provvista ta' servizzi, inklużi xogħlijiet konnessi ma', jew anċillari għalihom u toqob għall-ispezzjonar jew mezzi oħra ta' aċċess għal dawn l-utilitajiet jew xogħlijiet;

"triq lokali" tfisser triq li mhix identifikata bħala triq arterjali jew distributorja u li mhix triq privata, u tinkludi kull triq li ġiet klassifikata u identifikata bħala tali mill-Awtorità għat-Trasport f'Malta, liema klassifikazzjoni u identifikazzjoni tista' tiġi emendata minn żmien għal żmien mill-Awtorità għat-Trasport f'Malta;

"triq privata" tfisser kwalunkwe mogħdija fuq l-art, ikun xi jkun l-isem li bih tissejjaħ, li mhix proprjetà tal-Gvern u li fuqha ġeneralment, fl-ebda ħin tal-ġurnata ma hemm dritt pubbliku ta' passaġġ, iżda li hija aċċessibbli għal vetturi u, jew bir-riġel, kemm jekk intiża għall-użu minn vetturi u, jew bir-riġel u anke jekk mhix;

"Uffiċjal Kap Eżekuttiv" tfisser l-Uffiċjal Kap Eżekuttiv tal-Aġenzija, appuntat taħt l-artikolu 8.

Taqsima I: Kostituzzjoni u funzjonijiet tal-Aġenzija għal Infrastruttura Malta

L-Aġenzija għandha tkun korp ġuridiku.

4. L-Aġenzija għandha tkun korp ġuridiku b'personalità ġuridika distinta u għandu jkollha l-kapaċità li tidħol f'kuntratti, li takkwista, iżżomm u tiddisponi permezz ta' kwalunkwe titolu kull tip ta' proprjetà għall-finijiet tal-funzjonijiet tagħha, li tħarrek u tiġi mħarrka, u li twettaq dawk il-ħwejjeġ kollha u tidħol f'dawk it-tranżazzjonijiet li huma inċidentali jew li jwasslu għall-eżerċizzju tal-funzjonijiet tagħha taħt dan l-Att, inkluż is-self ta' flus.

Funzjonijiet. *Emendat: VI.2020.3.*

5. (1) Bla ħsara għal kwalunkwe setgħa jew funzjoni oħra mogħtija lilha b'dan l-Att jew b'xi liġi oħra, għandha tkun il-funzjoni tal-Aġenzija li:

(a) timplimenta pjanijiet nazzjonali għall-kostruzzjoni tat-toroq u infrastruttura marittima u strateġiji għall-infrastruttura tat-toroq u marittima;

(b) timplimenta, kemm weħidha kif ukoll permezz ta' xi persuna jew grupp ta' persuni, skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att, strateġiji applikabbli jew pjanijiet diriġenti, irrispettivament mid-deskrizzjoni tagħhom, relatati mal-kostruzzjoni u l-infrastruttura tat-toroq u dik marittima;

(ċ) tokkupa, tippjana, tiddisinja, tikkostruwixxi, tikkostruwixxi mill-ġdid, issewwi, twessa' u tirrenova kull triq u infrastruttura marittima, tieħu ħsieb iż-żamma ta', ittejjeb, timmaniġġa, tamministra u tirrestawra kwalunkwe triq u timmaniġġa u tikkontrolla kwalunkwe xogħlijiet stradali meħtieġa, twettaq kull tip ta' xogħlijiet ikunu kif ikunu deskritti, inklużi iżda mhux limitatament l-ippjanar u l-ipprogrammar tal-istess u l-ippjanar u l-ipprogrammar tal-bini mill-ġdid u r-restawr ta' kwalunkwe triq u infrastruttura marittima eżistenti:

Iżda l-proprjetà u l-impriżi li huma tal-Awtorità dwar it-Trasport ta' Malta, jew li huma tal-Gvern u huma użati mill-imsemmija Awtorità u li fuqhom l-Aġenzija tkun qed tagħmel ix-xogħlijiet imsemmija, jibqgħu assi tal-Awtorità:

Iżda fejn il-manutenzjoni ta' kwalunkwe triq lokali taqa', skont il-liġi, taħt ir-responsabbiltà ta' kunsill lokali, il-manutenzjoni ta' dik it-triq m'għandhiex, inkwantu tikkonċerna dik ir-responsabbiltà, tkun il-funzjoni tal-Aġenzija:

Iżda wkoll l-Aġenzija ma għandu jkollha l-ebda obbligi relatati ma' toroq privati;

(d) ittella', tikkostruwixxi, tiżviluppa u żżomm fuq kwalunkwe triq, is-segwenti:

(i) arbli u tagħmir tad-dawl;

(ii) faċilitajiet għas-sigurtà tat-traffiku stradali u għall-immaniġġar, inklużi tabelli jew sinjali, marki tat-toroq u miżuri għat-trażżin tat-traffiku, tagħmir għall-kontroll tat-traffiku u għall-immaniġġar, tagħmir tad-dawl relatat u faċilitajiet oħra tat-traffiku stradali użati għall-immaniġġar u l-kontroll:

Iżda l-operat u l-manutenzjoni ta' tabelli jew sinjali tat-traffiku stradali permanenti u elettroniċi, miżuri elettroniċi tat-traffiku, tagħmir elettroniku għall-kontroll tat-traffiku u tagħmir tad-dawl relatat u kwalunkwe tagħmir elettroniku ieħor għall-kontroll tat-traffiku użat għas-sigurtà stradali u għall-immaniġġar tat-traffiku, għandhom ikunu vestiti fi, u għandhom ikunu r-responsabbiltà unika tal-Awtorità għat-Trasport f'Malta;

(e) tagħti parir lill-Gvern dwar it-tħejjija ta' politiki relatati mal-infrastruttura tat-toroq f'Malta u tagħmel rakkomandazzjonijiet lill-Gvern dwar azzjoni li fil-fehma tal-Aġenzija tkun effettiva għal dak li għandu x'jaqsam ma' kwistjonijiet li jaqgħu taħt il-funzjonijiet tagħha.

(2) Bla ħsara għal dak stabbilit aktar 'il fuq, il-Ministru jista', minn żmien għal żmien, jagħti direzzjonijiet lill-Aġenzija, li ma jkunux inkonsistenti ma' dan l-Att, li għandhom jiġu segwiti mill-Aġenzija fit-twettiq tal-funzjonijiet tagħha taħt dan l-Att, u l-Aġenzija għandha, hekk kif ikun prattikabbli, tagħti effett lil dawk id-direzzjonijiet kollha.

(3) Għandha tkun ir-responsabbiltà tal-Ministru li jaċċerta li l-Aġenzija tkun informata kompletament dwar id-direzzjonijiet strateġiċi tal-Gvern relatati ma' dan l-Att, u jkun id-dover tal-Aġenzija permezz tal-organi rispettivi tagħha li teżegwixxi kif jixraq dawn il-politiki.

(4) Għat-twettiq adegwat tal-funzjonijiet tagħha taħt dan l-Att, l-Aġenzija għandha tikkonsulta mal-kunsill lokali rispettiv u għandu jkollha s-setgħa li tikkollabora ma' kwalunkwe persuna oħra, inklużi aġenziji oħra, awtoritajiet pubbliċi u dipartimenti tal-Gvern, u li tagħmel arranġamenti għall-iskambju reċiproku ta' informazzjoni u għal forom oħra ta' assistenza.

(5) L-Aġenzija għandha, għat-twettiq tal-funzjonijiet tagħha taħt dan l-Att, tirregola l-proċeduri tagħha.

Setgħat.

6. (1) L-Aġenzija għandu jkollha s-setgħat li jistgħu jkunu meħtieġa jew li jistgħu jwasslu għat-twettiq adegwat u għall-milja tal-funzjonijiet kollha tagħha taħt dan l-Att, u mingħajr limitazzjoni għal

din il-ġeneralità, iżda soġġett għal kwalunkwe rekwiżiti taħt xi liġi oħra, għandu jkollha s-setgħa u l-awtorità li:

(a) takkwista, tikkostruwixxi, tikkostruwixxi mill-ġdid, iżżomm u topera istallazzjonijiet stradali u tagħmir;

(b) takkwista, tieħu dawk il-passi meħtieġa *ai termini* tal-Ordinanza dwar l-Akkwist ta' Artijiet għal Skopijiet Pubbliċi u tal-Att dwar l-Awtorità tal-Artijiet sabiex tiġi akkwistata, kwalunkwe proprjetà taħt kwalunkwe titolu li l-Aġenzija tqis li hija meħtieġa għall-finijiet tal-kostruzzjoni, estensjoni u manutenzjoni ta' kwalunkwe triq jew istallazzjoni stradali skont il-funzjonijiet tal-Aġenzija stabbiliti b'dan l-Att; Kap. 88. Kap. 563.

(ċ) iżżomm u tamministra kwalunkwe assi minn żmien għal żmien;

(d) tagħmel l-atti u l-ħwejjeġ kollha li huma meħtieġa għall-ftuħ u, jew għall-ksur tal-wiċċ ta' kwalunkwe triq;

(e) twettaq, kemm bħala prinċipal, aġent jew kuntrattur, dawk l-attivitajiet kollha li l-Aġenzija jista' jidhrilha li huma meħtieġa, ta' vantaġġ jew konvenjenti li jitwettqu, għal, jew b'rabta mat-twettiq adegwat jew mal-milja ta' kwalunkwe mill-funzjonijiet tal-Aġenzija taħt dan l-Att jew sabiex tagħmel użu ottimu mill-assi tal-Aġenzija;

(f) tidħol fi ftehim għal xogħlijiet tat-toroq, fejn dawn ix-xogħlijiet għandhom jiġu kkummissjonati minn fornitur ta' servizzi utilitarji, mill-Gvern jew minn kwalunkwe awtorità:

Iżda meta dawn ix-xogħlijiet jiġu miftiehma mill-Aġenzija, dan għandu jsir għan-nom u għall-ispejjeż tal-fornitur tas-servizz utilitarju, tal-Gvern jew ta' kwalunkwe awtorità kkonċernata;

(g) teżerċita, twettaq, tħaddem, u tiddelega kull dritt, setgħa, dmir u funzjoni li bis-saħħa ta', jew taħt dan l-Att huma vestiti jew assenjati lill-Aġenzija;

(h) twettaq dawk l-atti l-oħra kollha li huma inċidentali jew li jwasslu għall-eżerċizzju, għat-twettiq adegwat u għat-tħaddim tas-setgħat, doveri u funzjonijiet, jew għall-milja tal-funzjonijiet tagħha, taħt dan l-Att.

(2) Għall-finijiet tat-twettiq adegwat jew tal-milja tal-funzjonijiet tal-Aġenzija taħt dan l-Att, l-Aġenzija tista' tagħti lil kwalunkwe terza persuna d-dritt li teżerċita, li tidħol għal, li twettaq, kemm totalment kif ukoll parzajment, u kemm bħala operatur, konċessjonarju, maniġer, aġent, kuntrattur indipendenti jew xort'oħra, kwalunkwe funzjonijiet, attivitajiet, operati, doveri jew

tranżazzjonijiet li l-Aġenzija hija awtorizzata u għandha s-setgħa jew hija obbligata li teżerċita, tidħol għal, jew twettaq taħt jew skont dan l-Att:

Iżda dan is-subartikolu m'għandux jinftiehem li jeżenta lill-Aġenzija milli tikkonforma ruħha mar-rekwiżiti ta' kwalunkwe liġi applikabbli, direttiva, awtorizzazzjoni, liċenzja jew permess.

(3) Fit-twettiq tal-funzjonijiet tagħha, l-Aġenzija għandha:

(a) taċċerta li għandha fil-pussess tagħha kwalunkwe liċenzji, permessi jew awtorizzazzjonijiet, ikunu kif ikunu deskritti, li jistgħu jkunu rikjesti mil-liġi, u li tosserva kwalunkwe kundizzjonijiet li jistgħu jiġu imposti f'dawn il-liċenzji, permessi jew awtorizzazzjonijiet, ikunu kif ikunu deskritti;

(b) tkun suġġetta għal u tosserva kwalunkwe liġijiet, ordnijiet, direttivi, standards u kwalunkwe rekwiżiti legali oħra, ikunu kif ikunu deskritti, li jistgħu jkunu imposti bis-saħħa ta', jew taħt dan l-Att jew xi liġi oħra.

(4) Minkejja d-dispożizzjonijiet ta' kwalunkwe liġi oħra, l-użu, l-amministrazzjoni u l-operat tat-toroq kollha li skont dan l-Att jaqgħu taħt ir-responsabbiltà tal-Aġenzja, huma vestiti esklussivament fl-Aġenzija.

(5) L-Aġenzija għandha, fit-twettiq tal-funzjonijiet tagħha, tikkonsulta ma' kwalunkwe awtorità pubblika, inkluż kunsilli lokali, u ma' entitajiet privati rilevanti u tistabbilixxi proċessi u proċeduri kif ukoll prattiċi ta' ħidma sabiex tiżgura proċessi effiċjenti għal kwalunkwe xogħlijiet stradali li għandhom jitwettqu mill-Aġenzija u għall-ħruġ ta' kwalunkwe permessi minn kwalunkwe awtorità pubblika rilevanti fir-rigward ta' xogħlijiet stradali skont il-liġi applikabbli.

Twettiq ta' ħidma.

7. (1) L-Aġenzija għandha titmexxa minn Bord appuntat skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att.

(2) Il-Bord għandu jkun responsabbli mill-ħidma tal-Aġenzija u għat-tħejjija u l-implimentazzjoni tal-politika u tal-istrateġija tal-Aġenzija, u għandu jagħti lill-Uffiċjal Kap Eżekuttiv dawk id-direzzjonijiet li jidhirlu li huma xierqa għat-twettiq adegwat mill-Aġenzija tal-funzjonijiet tagħha.

(3) B'mod partikolari u bla ħsara għal kwalunkwe dover ieħor assenjat lill-membri tal-Bord, kemm jekk individwalment kif ukoll jekk kollettivament permezz ta' dan l-Att jew kwalunkwe liġi oħra, il-membri tal-Bord għandhom:

(a) jaġixxu onestament u bil-*bona fide* u jippromwovu l-aħjar interessi tal-Aġenzija;

(b) ikunu obbligati jeżerċitaw grad ta' kura, diliġenza u ħila, eżerċitat minn persuna li hija raġonevolement diliġenti u li jkollha:

(i) l-għarfien, il-ħila u l-esperjenza li wieħed jista' raġonevolment jistenna minn persuna li qed twettaq l-istess funzjonijiet bħal dawk imwettqa jew fdati lil dak il-membru tal-Bord b'rabta mal-Aġenzija; u

(ii) l-għarfien, il-ħila u l-esperjenza li dak il-membru tal-Bord għandu;

(ċ) jonqsu milli jagħmlu profitt mill-pożizzjoni tagħhom, lanqas ma jagħmlu gwadann personali jew jagħtu xi vantaġġ lil xi terza persuna mill-informazzjoni kunfidenzjali tal-Aġenzija;

(d) jaċċertaw li l-interessi personali tagħhom mhumiex f'kunflitt mal-interessi tal-Aġenzija;

(e) jonqsu milli jużaw kwalunkwe proprjetà jew informazzjoni tal-Aġenzija għall-benefiċċju tagħhom jew għall-benefiċċju ta' persuni oħra, kif lanqas ma għandhom, b'xi mod ieħor, jiksbu benefiċċju b'rabta mal-eżerċizzju tas-setgħat tagħhom;

(f) jeżerċitaw is-setgħat li għandhom unikament għall-finijiet li għalihom is-setgħat huma konċessi u ma jagħmlux użu ħażin minn dawk is-setgħat.

Kompożizzjoni tal-Bord tal-Aġenzija.

8. (1) Il-Bord għandu jkun magħmul minn seba' (7) membri appuntati mill-Ministru, inkluż l-Uffiċjal Kap Eżekuttiv.

(2) Il-Ministru għandu jaħtar wieħed mill-membri appuntati bħala *Chairperson* u membru ieħor bħala deputat *Chairperson*. Id-deputat *Chairperson* għandu jkollu s-setgħat kollha u jwettaq il-funzjonijiet kollha taċ-*Chairperson* fin-nuqqas tiegħu jew fl-eventwalità li l-pożizzjoni ta' *Chairperson* issir battala.

(3) Il-Ministru għandu jagħżel il-membri minn fost persuni li jidhirlu li huma kkwalifikati minħabba l-esperjenza li għandhom u l-kapaċità li wrew fi kwistjonijiet relatati mal-funzjonijiet tal-Aġenzija taħt dan l-Att.

(4) Il-membri għandhom jirċievu r-rimunerazzjoni li tista' minn żmien għal żmien tiġi ddeterminata mill-Ministru.

Segretarju tal-Bord.

9. (1) Għandu jiġi appuntat segretarju fuq il-Bord, li għandu jiġi appuntat għal perjodu ta' tliet (3) snin u li għandu mal-iskadenza tat-terminu tal-ħatra, ikun eliġibbli sabiex jiġi appuntat mill-ġdid. Jekk is-segretarju jiġi appuntat fi kwalunkwe mument wara li xi membru jew membri jkunu diġà ġew appuntati, it-terminu tal-ħatra

tas-segretarju għandu jintemm f'għeluq it-tliet (3) snin mid-data tal-ħatra tal-ewwel membru bħala membru tal-Bord. Is-segretarju għandu jkun appuntat mill-Bord.

(2) Is-segretarju tal-Bord appuntat skont is-subartikolu (1) aktar 'il fuq, m'għandux ikun membru tal-Bord, iżda għandu jkollu d-dritt li jattendi l-laqgħat tal-Bord.

(3) Is-segretarju tal-Bord għandu jkun responsabbli għaż-żamma tal-minuti tal-laqgħat tal-Bord u għaż-żamma u l-aġġornament ta' dawk ir-reġistri u rekords li s-segretarju jista' jiġi rikjest mill-Bord li jżomm.

(4) Is-segretarju tal-Bord għandu jaċċerta li:

(a) jingħata avviż adegwat qabel il-laqgħat kollha lill- membri kollha tal-Bord; u

(b) il-prospetti kollha u d-dokumenti l-oħra tal-Aġenzija jitħejjew u jiġu kkonsenjati skont ir-rekwiżiti ta' kwalunkwe liġi u regolamenti applikabbli.

(5) Id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 12 għandhom japplikaw għas-segretarju tal-Bord.

Tul tal-ħatra fuq il-Bord.

10. (1) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (3) u tal-artikolu 12, il-membri tal-Bord għandhom jibqgħu fil-kariga sa perjodu massimu ta' tliet (3) snin u abbażi ta' dawk it-termini u l-kundizzjonijiet li l-Ministru jista' jidhirlu li huma xierqa:

Iżda mal-iskadenza tat-terminu tal-ħatra tiegħu, il-membru għandu jkun eliġibbli sabiex jiġi appuntat mill-ġdid.

(2) Il-Ministru jista' fi kwalunkwe ħin jittermina l-ħatra ta' kwalunkwe membru tal-Bord jekk il-Ministru jidhirlu li dak il-membru mhux idoneu sabiex ikompli fil-kariga jew m'għadux kapaċi li jwettaq kif jixraq id-dmirijiet ta' membru tal-Bord.

(3) Jekk membru jinħatar fi kwalunkwe ħin wara li xi membru jew membri oħra jkunu diġà ġew maħtura, it-terminu tal-ħatra tal-membri kollha għandu jintemm f'għeluq it-tliet (3) snin mid-data tal-ħatra tal-ewwel membru bħala membru tal-Bord.

Skwalifika milli wieħed jaġixxi bħala membru tal-Bord tal-Aġenzija.

11. (1) Persuna naturali għandha tkun skwalifikata milli tiġi appuntata jew milli tibqa' membru tal-Bord jekk dik il-persuna:

(a) hija Ministru jew Segretarju Parlamentari; jew

(b) hija Mħallef jew Maġistrat tal-Qrati tal-Ġustizzja; jew

(ċ) hija legalment inabilitata jew interdetta; jew

(d) ġiet dikjarata falluta u naqset milli tonora l-obbligi tagħha jew għamlet kompożizzjoni jew arranġament mal-krediturі tagħha; jew

(e) hija suġġetta għal skwalifika taħt l-artikolu 320 tal-Att dwar il-Kumpanniji jew hija suġġetta għal *black-listing* kif provdut fir-Regolamenti dwar l-Akkwist Pubbliku; jew

Kap. 386.
L.S. 601.03.

(f) għandha xi interess finanzjarju personali jew kummerċjali f'xi negozju, impriża, jew attività li hija relatata ma' kwalunkwe mill-funzjonijiet tal-Aġenzija u li x'aktarx taffettwa l-indipendenza tagħha jew l-oġġettività fit-twettiq xieraq tal-funzjonijiet tagħha bħala membru tal-Bord; jew

(g) hija persuna konnessa mal-persuna msemmija fis-subartikolu (f) aktar 'il fuq.

(2) Minkejja dak stabbilit aktar 'il fuq, jew kwalunkwe dispożizzjoni oħra ta' dan l-Att jew ta' xi liġi oħra, l-ebda persuna li tokkupa kariga pubblika jew xi kariga fi kwalunkwe aġenzija jew korp stabbilit bil-liġi jew kumpannija li fiha l-Gvern għandu kontroll effettiv, ma għandha tkun skwalifikata milli tokkupa l-kariga ta' *Chairperson* tal-Aġenzija, ta' Membru tal-Bord tal-Aġenzija jew ta' Uffiċjal Kap Eżekuttiv tal-Aġenzija.

Kunflitti ta' interessi.

12. (1) Kwalunkwe membru li għandu interess dirett jew indirett f'xi kuntratt, kuntratt propost jew f'xi tranżazzjoni jew arranġament (kemm jekk jikkostitwixxi kuntratt u anke jekk le) li ġew konklużi jew huma proposti għall-konklużjoni minn, jew mal-Aġenzija, li mhux interess li jiskwalifika lil dak il-Membru taħt l-artikolu 11 aktar 'il fuq milli jkun jew milli jibqa' membru, għandu jiżvela n-natura ta' dak l-interess, jew jekk applikabbli, in-natura tal-interess tal-persuna konnessa, fl-ewwel laqgħa tal-Bord wara li l-fatti rilevanti jkunu saru magħrufa minn dak il-membru.

(2) Wara li l-iżvelar ikun ġie rreġistrat fil-minuti tal-laqgħa tal-Bord, dak il-membru għandu jirtira minn dik il-parti jew partijiet tal-laqgħa li fiha jew fihom dak il-kuntratt, kuntratt propost, tranżazzjoni jew arranġament, ikun kif ikun imsejjaħ, ikunu qed jiġu diskussi jew il-Bord ikun qed jieħu deċiżjoni dwarhom u fi kwalunkwe każ, dak il-membru għandu jkun projbit milli jivvota fuq dak il-kuntratt, kuntratt propost, tranżazzjoni jew arranġament.

(3) Jekk il-Bord ikun tal-fehma li l-interess żvelat lilu taħt l-artikolu 12(1) ikun tali li jissodisfa r-raġunijiet għall-iskwalifika ta' persuna milli tkun membru tal-Bord abbażi tal-artikolu 11(1)(f) jew (g) aktar 'il fuq, il-Bord għandu jinnotifika lill-Ministru bil-miktub, u l-Ministru għandu jieħu dawk il-passi li jista' jidhirlu li huma meħtieġa fiċ-ċirkostanzi, inkluż jew (i) li jinnotifika lill-Bord li ma jaqbilx miegħu u jagħti r-raġunijiet tiegħu għall-istess jew (ii) li jittermina l-ħatra ta' dak il-membru skont l-artikolu 10(2).

Riżenja mill-Bord u pubblikazzjoni tal-ħatra u tat-terminazzjoni tal-kariga.

13. (1) Membru tal-Bord jista' jirriżenja mill-kariga tiegħu fi kwalunkwe mument, permezz ta' ittra indirizzata liċ-*Chairperson* u kkupjata lill-Ministru.

(2) Il-ħatra ta' kwalunkwe persuna bħala membru tal-Bord u t-terminazzjoni tal-kariga ta' kwalunkwe membru għandhom jiġu nnotifikati fil-Gazzetta.

Dispożizzjonijiet fir-rigward ta' proċedimenti tal-Bord.

14. (1) Il-laqgħat tal-Bord għandhom jissejħu miċ-*Chairperson*, jew fuq inizjattiva tiegħu jew fuq talba ta' żewġ (2) membri oħra tal-Bord.

(2) Il-kworum għal kwalunkwe laqgħa għandu jkun magħmul mill-inqas minn erba' (4) membri tal-Bord. Id-deċiżjonijiet għandhom jiġu adottati permezz ta' maġġoranza sempliċi tal-voti tal-membri preżenti u votanti. Iċ-*Chairperson* għandu jkollu vot inizjali u, meta l-voti jkunu indaqs, għandu jkollu vot deċiżiv.

(3) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att, il-Bord jista' jirregola l-proċedura tiegħu.

(4) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet preċedenti ta' dan l-artikolu, l-ebda att jew proċediment tal-Bord ma għandu jiġi invalidat sempliċiment minħabba l-eżistenza ta' post battal fost il-membri tal-Bord, kemm-il darba n-numru minimu ta' membri tal-Bord skont is-subartikolu (2) ikun ġie sodisfatt.

(5) Minkejja xi difett fil-ħatra jew fil-kwalifika għall-ħatra bħala membru tal-Bord, l-atti kollha magħmula minn persuna li tkun aġixxiet *in bona fide* bħala membru tal-Bord, għandhom ikunu validi daqslikieku dik il-persuna kienet appuntata u kkwalifikata kif suppost.

Setgħat tal-Ministru b'konnessjoni mal-Aġenzija u d-doveri tal-Bord lejn il-Ministru.

15. (1) Il-Ministru jista', minn żmien għal żmien, għal dak li għandu x'jaqsam ma' kwistjonijiet li jidhirlu li jaffettwaw l-interess pubbliku, jagħti lill-Aġenzija direzzjonijiet ta' natura ġenerali jew speċifika, li ma jkunux inkonsistenti mad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att, dwar il-politika li għandha tiġi segwita jew azzjoni oħra li għandha tittieħed fit-twettiq tal-funzjonijiet vestiti fl-Aġenzija bis-saħħa jew taħt dan l-Att, u l-Bord għandu, hekk kif ikun prattikabbli, jagħti effett lil dawn id-direzzjonijiet kollha.

(2) Il-Bord għandu jpoġġi għad-dispożizzjoni tal-Ministru l-faċilitajiet għall-kisba tal-informazzjoni fir-rigward tal-proprjetà u l-attivitajiet tal-Aġenzija u jipprovdilu l-prospetti, il-kontijiet u informazzjoni oħra relatata mal-istess, u jpoġġi għad-dispożizzjoni tiegħu l-faċilitajiet għall-verifika tal-informazzjoni pprovduta, bil-mod u kull meta huwa jista' raġonevolment jirrikjedi.

Rappreżentanza legali u ġuridika.

16. (1) Ir-rappreżentanza legali u ġuridika tal-Aġenzija għandha tkun vestita fiċ-*Chairperson*:

Iżda l-Aġenzija tista' tappunta lil kwalunkwe persuna jew

persuni sabiex jidhru f'isem u għan-nom tal-Aġenzija fi kwalunkwe proċedimenti u f'kull att, kuntratt, strument jew xi dokument ieħor, b'dawk is-setgħat, awtoritajiet u taħt dawk it-termini u kundizzjonijiet li l-Bord jista' minn żmien għal żmien jiddetermina, liema setgħat għandhom jinkludu s-setgħa tad-delega.

(2) Kwalunkwe dokument li jidher li huwa strument magħmul jew maħruġ mill-Aġenzija u ffirmat miċ-*Chairperson* jew minn kwalunkwe uffiċjal li jingħata d-delega mill-Bord għan-nom tal-Aġenzija, għandu jiġi ammess bħala evidenza u għandu, sakemm ma jiġix pruvat xort'oħra, jitqies li huwa strument magħmul jew maħruġ mill-Aġenzija.

Tmexxija eżekuttiva tal-Aġenzija.

17. (1) L-Uffiċjal Kap Eżekuttiv għandu jkun membru tal-Bord u l-ogħla membru tal-eżekuttiv u għandu jkun responsabbli u jwieġeb direttament lill-Bord għat-tmexxija eżekuttiva tal-Aġenzija.

(2) Mingħajr limitazzjoni għall-ġeneralità tad-dispożizzjonijiet preċedenti, ir-responsabbiltajiet tal-Uffiċjal Kap Eżekuttiv għandhom jinkludu:

(i) l-amministrazzjoni u l-organizzazzjoni tal-Aġenzija;

(ii) il-kontroll amministrattiv tal-uffiċjali u impjegati oħra tal-Aġenzija;

(iii) l-implimentazzjoni tal-pjan tan-negozju tal-Aġenzija, l-għanijiet tagħha u l-baġit;

(iv) iż-żamma, il-promozzjoni u t-trawwim fost l-Aġenzija, l-uffiċjali tagħha u l-impjegati tagħha, tal-valuri tas-servizz pubbliku u ta' dawk li huma speċifiċi għar-rwol tal-Aġenzija; u

(v) funzjonijiet oħra li jistgħu minn żmien għal żmien jiġu mogħtija jew delegati lilu mill-Bord.

(3) L-Uffiċjal Kap Eżekuttiv għandu jkollu dawk is-setgħat li huma minn żmien għal żmien meħtieġa għat-twettiq tal-funzjonijiet vestiti fih permezz ta' dan l-Att, u setgħat oħra li jistgħu jiġu mogħtija jew delegati lilu mill-Bord.

Ħatriet tal-persunal.

18. (1) Mingħajr ħsara għad-dispożizzjonijiet l-oħra ta' dan l-Att, il-ħatra ta' uffiċjali u impjegati oħra tal-Aġenzija għandha ssir mill-Uffiċjal Kap Eżekuttiv, skont il-politiki u d-direzzjonijiet tal-Bord minn żmien għal żmien.

(2) L-Uffiċjal Kap Eżekuttiv għandu jaħtar u jimpjega, bir-rimunerazzjoni u skont dawk it-termini u l-kundizzjonijiet li jistgħu jiġu determinati mill-Bord, dawk l-uffiċjali u impjegati tal-Aġenzija li jistgħu minn żmien għal żmien ikunu meħtieġa għat-twettiq effiċjenti

u misħoqq tal-funzjonijiet tal-Aġenzija.

(3) Minkejja d-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu, il-Prim Ministru jista', minn żmien għal żmien fuq rakkomandazzjoni tal-Uffiċjal Kap Eżekuttiv tal-Aġenzija, jordna li xi uffiċjal pubbliku jiġi inkarigat sabiex iwettaq dmirijietu mal-Aġenzija f'dik il-kapaċità u b'effett minn dik id-data li tista' tiġi speċifikata fid-direzzjoni mogħtija mill-Prim Ministru.

Status ta' uffiċjali pubbliċi inkarigati sabiex iwettqu dmirijiethom mal-Aġenzija.

19. (1) Meta xi uffiċjal pubbliku jiġi inkarigat sabiex iwettaq dmirijietu mal-Aġenzija skont l-artikolu 18(3) aktar 'il fuq, dak l-uffiċjal għandu, fiż-żmien li matulu d-direzzjoni tkun effettiva fil-konfront tiegħu, ikun taħt l-awtorità amministrattiva u l-kontroll tal-Aġenzija, iżda għandu għall-intenzjonijiet u l-finijiet kollha jibqa' u jiġi meqjus u ttrattat bħala uffiċjal pubbliku.

(2) Mingħajr ħsara għall-ġeneralità tad-dispożizzjonijiet preċedenti, uffiċjal inkarigat sabiex iwettaq dmirijietu kif stabbilit:

(a) m'għandux fiż-żmien li matulu jkun hekk inkarigat:

(i) jiġi prekluż milli japplika għal trasferiment f'dipartiment tal-Gvern, ikun kif ikun deskritt, skont it-termini u l-kundizzjonijiet tas-servizz mehmuża mal-ħatra governattiva miżmuma minnu, fid-data li fiha kien hekk inkarigat sabiex iwettaq dmirijietu; jew

(ii) jirċievi remunerazzjoni u jkun suġġett għal kundizzjonijiet tas-servizz li huma anqas favorevoli minn dawk mehmuża mal-ħatra governattiva fid-data msemmija preċedentement, jew li kienu jiġu mehmuża ma' dik il-ħatra, matul l-imsemmi perjodu, li kieku dak l-uffiċjal ma kienx inkarigat sabiex iwettaq dmirijietu mal-Aġenzija; u

(b) għandu jkun intitolat sabiex ikollu s-servizz tiegħu mal-Aġenzija meqjus bħala servizz mal-Gvern għall-finijiet ta' kwalunkwe pensjoni, gratwità, jew benefiċċju taħt l-Ordinanza dwar il-Pensjonijiet jew l-Att dwar il-Pensjonijiet lil Nisa Romol u Tfal Iltiema u għall-finijiet ta' kwalunkwe dritt ieħor jew privileġġ li għalih kien ikun intitolat, u responsabbli għal kull oneru li kien ikun jgħajjat lilu, li kieku ma kienx għall-fatt li ġie inkarigat sabiex iwettaq dmirijietu mal-Aġenzija.

Kap. 93.
Kap. 58.

(3) Meta ssir applikazzjoni kif provdut fis-subartikolu (2)(a)(i) aktar 'il fuq, din għandha titqies bl-istess mod daqslikieku l-applikant ma kienx inkarigat sabiex iwettaq dmirijietu mal-Aġenzija.

(4) L-Aġenzija għandha tħallas lill-Gvern dawk il-kontribuzzjonijiet li jistgħu minn żmien għal żmien jiġu stabbiliti mill-Ministru responsabbli għall-finanzi fir-rigward tal-ispiża tal-pensjonijiet u ta' kwalunkwe gratwità li jkun irċieva l-uffiċjal li jkun inkarigat mal-Aġenzija fit-twettiq ta' dmirijietu, kif diġà stabbilit, matul il-perjodu li matulu jkun hekk inkarigat.

Offerta ta' impjieg permanenti mal-Aġenzija lil uffiċjali pubbliċi inkarigati sabiex iwettqu dmirijiethom mal-Aġenzija.

20. (1) L-Aġenzija tista', bl-approvazzjoni tal-Prim Ministru, toffri impjieg permanenti mal-Aġenzija lil kwalunkwe uffiċjal inkarigati mal-Aġenzija sabiex iwettaq dmirijietu magħha skont l-artikolu 18(3), b'rimunerazzjoni u skont it-termini u l-kundizzjonijiet li mhumiex anqas favorevoli minn dawk li jkun igawdi dak l-uffiċjal fid-data ta' dik l-offerta.

(2) It-termini u l-kundizzjonijiet ta' kwalunkwe impjieg permanenti offrut mill-Aġenzija taħt id-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (1), m'għandhomx jitqiesu li huma anqas favorevoli sempliċiment għaliex mhumiex, fl-aspetti kollha, identiċi jew superjuri għal dawk li kien igawdi l-uffiċjal pubbliku kkonċernat fid-data ta' dik l-offerta, jekk dawk it-termini u l-kundizzjonijiet, meħuda flimkien, fl-opinjoni tal-Prim Ministru joffru benefiċċji li huma sostanzjalment ekwivalenti jew iprem.

(3) Kull uffiċjal pubbliku li jaċċetta impjieg permanenti offrut lilu mal-Aġenzija taħt id-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (1) għandu, għall-finijiet kollha minbarra dawk tal-Ordinanza dwar il-Pensjonijiet jew tal-Att dwar il-Pensjonijiet lil Nisa Romol u Tfal Iltiema, u bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-artikolu 21, jitqies li jkun waqaf mis-servizz tiegħu mal-Gvern u li jkun daħal fis-servizz mal-Aġenzija fid-data tal-aċċettazzjoni, u għall-finijiet tal-imsemmija Ordinanza u tal-imsemmi Att, inkwantu applikabbli għalih, is-servizz mal-Aġenzija għandu jitqies li huwa servizz mal-Gvern, fil-kuntest tat-tifsiriet rispettivi tagħhom.

Kap. 93.
Kap. 58

(4) Kull uffiċjal pubbliku kif imsemmi preċedentement li, minnufih qabel ma aċċetta l-impjieg permanenti mal-Aġenzija kien intitolat li jibbenefika taħt l-Att dwar il-Pensjonijiet lil Nisa Romol u Tfal Iltiema, għandu jkompli jkun intitolat sabiex jibbenefika taħtu għall-finijiet kollha, daqslikieku s-servizz tiegħu mal-Aġenzija kien servizz mal-Gvern.

Kap. 58.

(5) L-Aġenzija għandha tħallas lill-Gvern dawk il-kontribuzzjonijiet li jistgħu minn żmien għal żmien jiġu stabbiliti mill-Ministru responsabbli għall-finanzi fir-rigward tal-ispiża tal-pensjonijiet u ta' kwalunkwe gratwità li jkun irċieva l-uffiċjal li aċċetta impjieg permanenti mal-Aġenzija kif stabbilit preċedentement, matul il-perjodu li jibda fid-data tal-aċċettazzjoni ta' dak l-uffiċjal.

Persuni meqjusa bħala uffiċjali pubbliċi.

21. Il-membri tal-Bord tal-Aġenzija u l-uffiċjali u l-impjegati kollha inkarigati sabiex iwettqu dmirijiethom mal-Aġenzija skont l-artikolu 18(3), bl-esklużjoni iżda ta' kwalunkwe uffiċjal li jaċċetta impjieg permanenti mal-Aġenzija skont id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 20, għandhom jitqiesu li huma uffiċjali pubbliċi jew impjegati fl-ambitu tat-tifsira tal-Kodiċi Kriminali.

Kap. 9.

Taqsima II: Dispożizzjonijiet Finanzjarji

Finanzi.

22. (1) L-Aġenzija għandha tieħu ħsieb tħejji f'kull sena finanzjarja u għandha, mhux aktar tard minn erba' (4) ġimgħat wara li tintemm dik is-sena, tadotta stimi tad-dħul u tal-infiq tal-Aġenzija għas-sena finanzjarja sussegwenti u tissottomettihom għall-kunsiderazzjoni tal-Ministru skont in-normi u l-prattiċi stabbiliti mill-Ministru responsabbli għall-finanzi.

(2) L-Aġenzija għandha tiġi ffinanzjata mill-Gvern mill-Fond Konsolidat permezz ta' ammonti li l-Kamra tista', minn żmien għal żmien tawtorizza u permezz ta' dawk l-ammonti li jistgħu jiġu awtorizzati taħt xi liġi oħra, sabiex jiġu allokati għall-ispiża operazzjonali u kapitali tagħha kif identifikat fil-pjan finanzjarju kummerċjali jew fil-baġit.

(3) Kull dħul li jeċċedi l-infiq għandu, bla ħsara għal dawk id-direttivi li l-Ministru jista', wara konsultazzjoni mal-Ministru responsabbli għall-finanzi, jagħti minn żmien għal żmien, jiġi applikat mill-Aġenzija għall-formazzjoni tal-fondi ta' riżerva li għandhom jiġu użati għall-finijiet tal-Aġenzija u bla ħsara għall-ġeneralità tas-setgħat mogħtija lill-Ministru permezz ta' dan is-subartikolu, kwalunkwe direttiva mogħtija mill-Ministru, kif intqal preċedentement, tista' tordna t-trasferiment lill-Gvern, jew l-użu ta' dawk il-fondi bil-mod speċifikat fid-direttiva.

(4) Kwalunkwe fondi tal-Aġenzija li mhumiex immedjatament meħtieġa għan-nefqa, jistgħu jiġu investiti b'tali mod li jista' minn żmien għal żmien jiġi determinat mill-Bord.

Kontijiet u verifika.

23. (1) L-Aġenzija għandha żżomm kontijiet xierqa u rekords oħra fir-rigward tal-operat tagħha u għandha tieħu ħsieb li tħejji prospett ta' kontijiet għal kull sena finanzjarja.

(2) Il-kontijiet tal-Aġenzija għandhom jiġu vverifikati minn awditur jew awdituri li għandhom jiġu appuntati mill-Aġenzija u approvati mill-Ministru:

Iżda l-Ministru responsabbli għall-finanzi jista', wara konsultazzjoni mal-Ministru, jordna li l-kotba u l-kontijiet tal-Aġenzija jiġu vverifikati jew eżaminati mill-Awditur Ġenerali li għandu, għal dan il-għan, ikollu s-setgħa li jwettaq dik il-verifika fiżika u ċertifikazzjonijiet oħra li jista' jidhirlu li jkunu meħtieġa.

(3) Wara t-tmiem ta' kull sena finanzjarja, u sa mhux aktar tard

minn sitt (6) xhur, l-Aġenzija għandha tieħu ħsieb li kopja tal-prospett tal-kontijiet verifikati tintbagħat lill-Ministru u lill-Ministru responsabbli għall-finanzi, flimkien ma' kopja ta' kull rapport magħmul mill-awdituri dwar dak il-prospett jew il-kontijiet tal-Aġenzija.

(4) Il-Ministru għandu jieħu ħsieb li kopja ta' kull prospett u rapport titqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra hekk kif ikun prattikabbli.

Rapporti Annwali.

24. (1) L-Aġenzija għandha, sa mhux aktar tard minn sitt (6) xhur mit-tmiem ta' kull sena finanzjarja, tħejji u tittrasmetti lill-Ministru u lill-Ministru responsabbli għall-finanzi, rapport annwali li jittratta b'mod ġenerali l-attivitajiet tal-Aġenzija matul dik is-sena finanzjarja u li għandu jkun fih dikjarazzjoni verifikata tal-kontijiet flimkien ma' dik l-informazzjoni relatata mal-proċedimenti u mal-ħidma tal-Aġenzija kif il-Ministri jistgħu minn żmien għal żmien jirrikjedu. Il-Ministru għandu jieħu ħsieb li kopja ta' kull rapport ta' dik ix-xorta, titqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra hekk kif ikun prattikabbli.

Eżenzjoni mit-taxxa.

25. L-Aġenzija għandha tkun eżentata minn kwalunkwe responsabbiltà għall-ħlas tat-taxxa fuq id-dħul u taxxa fuq dokumenti taħt kwalunkwe liġi preżentement fis-seħħ.

Taqsima III: Responsabbiltà għal korriment u danni

Responsabbiltà għal korriment u danni.

26. (1) F'azzjoni għal korriment jew danni mġarrba minn kwalunkwe persuna jew proprjetà li tirriżulta minn nuqqas fil-manutenzjoni ta' xi triq, dawn l-azzjonijiet għandhom jiġu istitwiti kontra:

(i) l-Awtorità għat-Trasport f'Malta fir-rigward ta' kwalunkwe korriment jew danni mġarrba minn kwalunkwe persuna jew proprjetà fiż-żmien meta t-triq rilevanti qabel l-ordni f'artikolu 27 (1) kienet taqa' taħt ir-responsabbiltà tagħha skont il-leġiżlazzjoni applikabbli;

(ii) l-Aġenzija fir-rigward ta' kwalunkwe korriment jew danni mġarrba minn kwalunkwe persuna jew proprjetà fiż-żmien meta t-triq rilevanti wara l-ordni fl-artikolu 27(1) tkun taħt ir-responsabbiltà tagħha skont il-leġiżlazzjoni applikabbli; u

(iii) kunsill lokali fir-rigward ta' kwalunkwe korriment jew danni mġarrba minn kwalunkwe persuna jew proprjetà fiż-żmien meta t-triq rilevanti tkun taħt ir-responsabbiltà tagħha skont il-leġiżlazzjoni u l-ordnijiet fl-artikolu 27(2) u (3) rispettivament skont il-każ applikabbli:

Iżda meta triq hija kklassifikata bħala triq lokali skont il-leġiżlazzjoni applikabbli u taqa', fi kwalunkwe miżura, taħt ir-responsabbiltà ta' kunsill lokali skont l-Att dwar Gvern

Kap. 363.

Lokali, ir-responsabbiltà għal dik it-triq lokali m'għandhiex, fil-miżura ta' dik ir-responsabbiltà, tkun il-funzjoni tal-kunsill lokali rispettiv jekk il-ħsarat fiha huma ta' natura straordinarja u għaldaqstant taqa' taħt ir-responsabbiltà tal-Aġenzija.

(2) F'kull wieħed mill-każijiet imsemmijin fis-subartikolu (1) aktar 'il fuq, fir-rigward tal-Awtorità għat-Trasport f'Malta, l-Aġenzija jew kunsill lokali, skont il-każ, għandha tkun difiża li jiġi ppruvat li:

(a) l-Awtorità għat-Trasport f'Malta, l-Aġenzija jew kunsill lokali, skont il-każ, kienu ħadu ħsieb skont kif kien raġonevolment meħtieġ fiċ-ċirkostanzi, sabiex jiżguraw li dik il-parti tat-triq li magħha hija relatata l-azzjoni ma kenitx perikoluża għat-traffiku; jew

(b) li l-korriment jew id-dannu rriżultaw:

(i) minn xogħlijiet li saru fuq jew taħt dik il-parti tat-triq li magħha hija relatata l-azzjoni; u

(ii) minn avveniment li seħħ qabel it-tlestija tar-riintegrazzjoni jew tranġar ta' dik il-parti tat-triq skont kwalunkwe rekwiżit rilevanti.

(3) Għall-finijiet tad-difiża skont is-subartikolu (2)(a) aktar 'il fuq, il-qorti għandha b'mod partikolari tqis is-segwenti:

(a) in-natura tat-triq, u t-traffiku li kien raġonevolment mistenni li jużaha;

(b) il-livell adegwat ta' manutenzjoni għal triq ta' dak it-tip u użata minn traffiku ta' dik ix-xorta;

(ċ) l-istat ta' tiswija li fih persuna raġonevoli kienet tistenna li ssib it-triq;

(d) jekk l-Awtorità għat-Trasport f'Malta, l-Aġenzija jew kunsill lokali, skont il-każ, kienux jafu jew kinux raġonevolment mistennija li jkunu jafu li l-kundizzjoni tal-parti tat-triq li magħha hija relatata l-azzjoni x'aktarx li kienet ser tkun ta' periklu għall-utenti tat-triq;

(e) fejn l-Awtorità għat-Trasport f'Malta, l-Aġenzija jew kunsill lokali, skont il-każ, ma setgħux ikunu raġonevolment mistennija li jsewwu dik il-parti tat-triq qabel ma nqalgħet il-kawża għall-azzjoni, x'tip ta' avviżi ta' twissija tpoġġew dwar il-kondizzjoni tagħha:

Iżda għall-finijiet ta' din id-difiża m'għandux ikun rilevanti li jiġi ppruvat li l-Awtorità għat-Trasport f'Malta, l-Aġenzija jew kunsill lokali, skont il-każ, kienu għamlu arranġamenti ma' kuntrattur awtorizzat għat-twettiq jew għas-

sorveljanza tal-manutenzjoni ta' dik il-parti tat-triq li magħha l-azzjoni hija relatata, sakemm ma jiġix pruvat ukoll li l-Awtorità għat-Trasport f'Malta, l-Aġenzija jew kunsill lokali, skont il-każ, kienu taw lill-kuntrattur struzzjonijiet bil-miktub fir-rigward tal-manutenzjoni tat-triq u li dawk l-istruzzjonijiet ġew segwiti.

Taqsima IV: Dispożizzjonijiet Transitorji

Trasferiment tal-funzjonijiet u tas-setgħat lill-Aġenzija.

27. (1) Il-Ministru għandu, b'ordni fil-Gazzetta, idaħħal fis-seħħ l-artikoli 5, 6 u t-Taqsima III ta' dan l-Att u b'hekk jittrasferixxi awtomatikament dawk il-funzjonijiet u setgħat stabbiliti fl-artikoli 5 u 6 li huma preżentement vestiti fl-Awtorità għat-Trasport f'Malta lill-Aġenzija, skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att. Mid-data li fiha l-funzjonijiet u s-setgħat kif trasferiti mill-Awtorità għat-Trasport f'Malta lill-Aġenzija jsiru effettivi, l-Awtorità għat-Trasport f'Malta ma għandu jkollha l-ebda oneru ulterjuri jew responsabbiltà għall-qadi jew għat-twettiq ta' dawk il-funzjonijiet jew setgħat.

(2) Il-Ministru għandu, b'ordni fil-Gazzetta, u wara li l-artikoli 5 u 6 u t-Taqsima IV ta' dan l-Att ikunu saru effettivi, jittrasferixxi lill-Aġenzija dawk il-funzjonijiet u s-setgħat fir-rigward ta' toroq li huma vestiti fil-kunsilli lokali taħt l-Att dwar Gvern Lokali, skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att. Il-Ministru jista' jagħmel dan it-trasferiment jew fi skema jew f'sensiela ta' skemi fir-rigward ta' dawk it-toroq li għandhom jiġu identifikati fl-ordni fil-Gazzetta u b'dak il-mod li l-Ministru jqis l-aktar adatt u spedjenti sabiex ikunu jistgħu jintlaħqu aħjar l-għanijiet ta' dan l-Att: Kap. 363.

Iżda sakemm tiġi trasferita r-responsabbiltà għal triq partikolari lill-Aġenzija, skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu, ir-responsabbiltà fir-rigward ta' dik it-triq għandha tibqa' tgħajjat lill-kunsill lokali vestit b'dik ir-responsabbiltà, skont il-leġiżlazzjoni applikabbli.

(3) Il-Ministru jista', minn żmien għal żmien, permezz ta' avviż legali, jittrasferixxi mill-ġdid ċerti funzjonijiet u setgħat għall-manutenzjoni u ż-żamma tat-toroq lokali lill-kunsilli lokali, jekk il-Ministru jidhirlu li dak it-trasferiment mill-ġdid ta' dawk il-funzjonijiet u setgħat ikun idoneu jew spedjenti għall-manutenzjoni u għaż-żamma iprem ta' dawn it-toroq lokali:

Iżda meta triq hija kklassifikata bħala triq lokali skont il-leġiżlazzjoni applikabbli u taqa', fi kwalunkwe miżura, taħt ir-responsabbiltà ta' kunsill lokali skont l-Att dwar Gvern Lokali, ir-responsabbiltà għal dik it-triq lokali m'għandhiex, fil-miżura ta' dik ir-responsabbiltà, tkun il-funzjoni tal-kunsill lokali rispettiv hekk kif iseħħ it-trasferiment mill-Aġenzija, sa dik id-data preskritta mill-Ministru permezz ta' avviż legali li jittrasferixxi mill-ġdid dawk ir-responsabbiltajiet taħt dan l-Att. Kap. 363.

Dispożizzjonijiet transitorji.

28. Fejn qabel id-dħul fis-seħħ ta' kwalunkwe taqsima ta' dan l-Att, hemm xi kuntratti pendenti konklużi mill-Awtorità għat-Trasport f'Malta ma' partijiet terzi, relatati ma' kwalunkwe mill-funzjonijiet trasferiti lill-Aġenzija skont jew taħt dan l-Att, tali kuntratt għandu jiġi trasferit lill-Aġenzija li għandha, mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan l-Att, kif preċedentement imsemmi, tissostitwixxi lill-Awtorità għat-Trasport f'Malta bħala parti fil-kuntratt rispettiv.

Kawżi pendenti, pretensjonijiet, deċiżjonijiet tal-qorti finali, eċċ.

29. Fejn qabel id-dħul fis-seħħ ta' kwalunkwe Taqsima ta' dan l-Att hemm xi kawżi pendenti, pretensjonijiet, deċiżjonijiet tal-qorti finali, danni, penali, multi, responsabbiltajiet, talbiet u, jew telf, kontra l-Awtorità għat-Trasport f'Malta, relatati ma' kwalunkwe mill-funzjonijiet trasferiti lill-Aġenzija skont jew taħt dan l-Att, mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan l-Att, kif preċedentement imsemmi, l-Awtorità għat-Trasport f'Malta għandha tibqa' unikament responsabbli għall-istess, mingħajr kwalunkwe responsabbiltà min-naħa tal-Aġenzija:

Iżda, salv għad-dispożizzjonijiet tal-artikolu 26, jekk ikun hemm pretensjoni, sanzjoni, jew ordni ta' rkupru fir-rigward ta' proġett b'rabta ma' kwalunkwe triq li tkun ħadet taħtha l-Awtorità għat-Trasport f'Malta, f'dak il-każ kwalunkwe responsabbiltà, spiża, jew nefqa li jista' eventwalment ikun hemm fir-rigward ta' dak il-proġett, għandha tibqa' għall-inkarigu tal-Awtorità għat-Trasport f'Malta.